



PUTUSAN

Nomor 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Ali Minudin
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / tanggal lahir	: 05 Desember 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: MA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 1472/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ali Minudin terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Ali Minudin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

Dipergunakan dalam berkas Ali Minudin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-247/JKTUT/10/2019, tanggal 18 November 2019, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALI MINUDIN, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT. 003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan Pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Pokes Pelabuhan Tanjung Priok karena telah membuat akta nikah atau buku nikah palsu. Adapun cara terdakwa membuat akta nikah atau buku nikah palsu yaitu terdakwa menyiapkan Buku Nikah yang masih kosong kemudian ditempel pas foto pasangan suami istri. Kemudian terdakwa mengisi nomor register akta nikah serta data identitas pasangan, lalu Akta Nikah atau Buku Nikah tersebut terdakwa tanda tangani dan diberikan cap stempel Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdakwa pilih sesuai keinginan.

Bahwa perlengkapan yang terdakwa pergunakan untuk membuat akta nikah atau buku nikah palsu adalah buku nikah kosong, pas foto pasangan suami istri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami istri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun terdakwa mendapatkan perlengkapan yang dipergunakan untuk membuat akta nikah atau buku nikah palsu berupa :

- a. Buku Nikah kosong terdakwa dapatkan dari Adik Ipar terdakwa bernama WAWAN SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2015.
- b. Pas Foto pasangan Suami Istri terdakwa dapatkan Pemohon (Pasangan Suami Istri yang meminta untuk dibuatkan Akta Nikah atau Buku Nikah).
- c. Laptop dan printer untuk menulis Data Identitas pasangan Suami istri dan tanda tangan terdakwa dapatkan dengan cara membeli.
- d. Cap Stempel Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanda tangan stempel terdakwa dapatkan dengan cara memesan di tempat pembuatan stempel di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan telah membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) bendel yang terdiri dari Buku Nikah dan Surat Keterangan Nikah (Surat Pernyataan Nikah). Kemudian terdakwa dalam membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu untuk diberikan kepada pasangan suami istri yang memesan kepada terdakwa. Adapun Persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dari terdakwa adalah:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
- b. Foto Copy kartu Keluarga.
- c. Pas Foto ukuran 2X3 masing-masing 2 (dua) lembar.

Adapun bagian Akta Nikah atau Buku Nikah yang dipalsukan oleh terdakwa adalah :

- a. Kertas Akta Nikah atau Buku Nikah
- b. Nomor Register Akta Nikah/Buku Nikah.
- c. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. Cap Stempel Kantor Urusan Agama.

kemudian terdakwa membuat dan mengisi sendiri Akta Nikah atau Buku Nikah palsu seolah-olah Asli atau tidak dipalsukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa akan memproses Akta Nikah atau Buku Nikah palsu tersebut dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Setelah Akta Nikah atau Buku Nikah palsu selesai dibuat kemudian terdakwa menghubungi pemesan dan meminta untuk datang ke rumah mengambil Akta Nikah atau Buku Nikah palsu tersebut. Bahwa terdakwa dalam pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan menikahkan pasangan suami istri akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) akta nikah dan menikahkan.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan Informasi adanya peredaran Buku Nikah / Akta Nikah yang diduga palsu. Atas informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan 1 (satu) buah Buku Nikah / Akta Nikah nomor register: 1217 /106 / VIII / 2018 atau nomor buku 2077273 atas nama TIAN WIJANARKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan DEBI YUNIARTI. Kemudian melakukan penelitian terhadap Buku Nikah / Akta Nikah tersebut diatas dan diketahui bahwa buku tersebut diduga palsu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 Wib di JL Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MINUDIN yang kemudian dari hasil interogasi diketahui bahwa Sdr. ALI MINUDIN adalah orang yang menerima order untuk membuat Buku Nikah / Akta Nikah dengan pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan menikahkan pasangan suami istri berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Akta Nikah. Bahwa perbedaan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli adalah :

- a. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli Nomor Register Akta Nikah terdaftar di Kantor urusan Agama sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.
- b. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli terdapat Hologram gambar Burung Garuda sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak. Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium :.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALI MINUDIN, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dipemntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah membuat akta nikah atau buku nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu. Adapun cara terdakwa membuat akta nikah atau buku nikah palsu yaitu terdakwa menyiapkan Buku Nikah yang masih kosong kemudian ditempel pas foto pasangan suami istri. Kemudian terdakwa mengisi nomor register akta nikah serta data identitas pasangan, lalu Akta Nikah atau Buku Nikah tersebut terdakwa tanda tangani dan diberikan cap stempel Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdakwa pilih sesuai keinginan.

Bahwa perlengkapan yang terdakwa pergunakan untuk membuat akta nikah atau buku nikah palsu adalah buku nikah kosong, pas foto pasangan suami istri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami istri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun terdakwa mendapatkan perlengkapan yang dipergunakan untuk membuat akta nikah atau buku nikah palsu berupa :

- a. Buku Nikah kosong terdakwa dapatkan dari Adik Ipar terdakwa bernama WAWAN SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2015.
- b. Pas Foto pasangan Suami Istri terdakwa dapatkan Pemohon (Pasangan Suami Istri yang meminta untuk dibuatkan Akta Nikah atau Buku Nikah).
- c. Laptop dan printer untuk menulis Data Identitas pasangan Suami istri dan tanda tangan terdakwa dapatkan dengan cara membeli.
- d. Cap Stempel Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanda tangan stempel terdakwa dapatkan dengan cara. memesan di tempat pembuatan stempel di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan telah membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) bendel yang terdiri dari Buku Nikah dan Surat Keterangan Nikah (Surat Pernyataan Nikah). Kemudian terdakwa dalam membuat Akta Nikah atau Buku Nikah palsu untuk diberikan kepada pasangan suami istri yang memesan kepada terdakwa.

Adapun Persyaratan untuk mendapatkan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dari terdakwa adalah:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
- b. Foto Copy kartu Keluarga.
- c. Pas Foto ukuran 2X3 masing-masing 2 (dua) lembar.

Adapun bagian Akta Nikah atau Buku Nikah yang dipalsukan oleh terdakwa adalah :

- a. Kertas Akta Nikah atau Buku Nikah.
- b. Nomor Register Akta Nikah/Buku Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- d. Cap Stempel Kantor Urusan Agama. kemudian terdakwa membuat dan mengisi sendiri Akta Nikah atau Buku Nikah palsu seolah-olah Asli atau tidak dipalsukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa akan memproses Akta Nikah atau Buku Nikah palsu tersebut dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Setelah Akta Nikah atau Buku Nikah palsu selesai dibuat kemudian terdakwa menghubungi pemesan dan meminta untuk datang ke rumah mengambil Akta Nikah atau Buku Nikah palsu tersebut. Bahwa terdakwa dalam pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan menikahkan pasangan suami istri akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) akta nikah dan menikahkan.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 saksi ISWADI, Amd, saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan Informasi adanya peredaran Buku Nikah / Akta Nikah yang diduga palsu. Atas informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan 1 (satu) buah Buku Nikah / Akta Nikah nomor register: 1217 /106 / VIII / 2018 atau nomor buku 2077273 atas nama TIAN WIJANARKO dengan pasangan DEBI YUNIARTI. Kemudian melakukan penelitian terhadap Buku Nikah / Akta Nikah tersebut diatas dan diketahui bahwa buku tersebut diduga palsu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira jam 22.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MINUDIN yang kemudian dari hasil interogasi diketahui bahwa Sdr. ALI MINUDIN adalah orang yang menerima order untuk membuat Buku Nikah / Akta Nikah dengan pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan menikahkan pasangan suami istri berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Akta Nikah. Bahwa perbedaan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli adalah :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



a. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli Nomor Register Akta Nikah terdaftar di Kantor urusan Agama sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.

b. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli terdapat Hologram gambar Burung Garuda sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium :.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.—

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Safriyan Tukberki dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 22.0 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering ada perdagangan buku nikah yang diduga palsu;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ali Minudin;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1



(satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

- Bahwa saksi mengetahui buku nikah yang disita dari Terdakwa adalah buku palsu karena saksi melakukan pengecekan dan pendataan terhadap nomor register yang terdapat di kantor urusan agama kecamatan Pebayuran Bekasi Jawa Barat tidak terdapat nomor yang tertulis didalam buku nikah tersebut, dari cover warna lebih gelap, lambing garuda terlihat jelas dan terang untuk hologram terlihat jelas dan untuk kertasnya lebih kuning sekaligus ada serat benang-benang kecil dan pada nomor buku kelihatan kecil dan rapih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buki nikah dan menikahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ali Minudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu)



botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

- Bahwa peranan saksi dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan terdakwa adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buki nikah dan menikahkan;
- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membuat buku nikah selama tiga tahun dan sudah sebanyak 100 bundel buku nikah maupun surat keterangan nikah yang saksi buat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Bunyamin sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 22.0 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;
- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Wawan adalah menerima orderan buku nikah dari



pasangan yang ingin membuat;

- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buki nikah dan menikahkan;
- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam membuat buku nikah tersebut, Terdakwa hanya berwenang menikahkan pasangan suami isteri secara Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat buku nikah selama tiga tahun dan sudah sebanyak 100 bundel buku nikah maupun surat keterangan nikah yang saksi buat;
- Bahwa dalam membuat buku nikah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 22.0 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Wawan Setiawan dengan peranan Wawan Setiawan dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Terdakwa adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buki nikah dan menikah;
- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Ali Minudin (bukan orang lain darinya) dan setelah diadakan pemeriksaan



dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dalam arti bahwa apa yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada dirinya Terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata Wawan Setiawan telah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan menikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap buku nikah tersebut Wawan Setiawan tidak membuatnya kepada pihak yang berwenang yaitu kantor urusan agama (KUA) melainkan membuatnya kepada Terdakwa dengan cara memesan buku nikah kepada Topik selaku teman dari Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa Sandy bukanlah pihak yang berwenang membuat dan mengeluarkan buku nikah dan apabila dilakukan pengecekan terhadap buku nikah tersebut tidak ada nomor buku nikah yang ada di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuat buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, telah terpenuhi;

ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,

Menimbang, bahwa untuk membuat buku nikah tersebut Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan membuat buku nikah yang seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidaklah terdaftar sehingga pemilik buku nikah tersebut akan dirugikan;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi;

ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa dalam melakukan pemalsuan buku nikah tersebut, Terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Wawan Setiawan yang masing-masing memiliki peranan yang berbeda yaitu Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Wawan Setiawan sedangkan peranan Terdakwa adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari pelaksanaan putusan ini perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak lain;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah. Statusnya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Minudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama -----;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

Dipergunakan dalam berkas Ali Minudin.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Kamis**, Tanggal **13 Februari 2020** oleh kami: **RIANTO ADAM PONTOH, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARNAEHAN SILITONGA, SH., M.H.** dan **SARWONO, SH.M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **JUHRI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **ERNI PRAMOTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, SH., M.H. Rianto ADAM PONTOH, SH., M.Hum.

SARWONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1472/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr